

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 345 -
346/2531

นาย หยัด มั่น ยุติธรรม กับพวก
นาย เพี้ยม ก้อนเนตร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 572

ป.วิ.พ. มาตรา 55

โจทก์เข้าซื้อรถยนต์ต่อจาก ม. และการเข้าซื้อดังกล่าวอยู่ในความยินยอมของบริษัท ส. ผู้ให้เข้าซื้อเดิม ดังนั้นโจทก์เป็นผู้เข้าซื้อโดยชอบและครอบครองรถยนต์คันดังกล่าวตามสัญญา จึงมีอำนาจฟ้องผู้ทำละเมิดให้รถที่เข้าซื้อนั้นเสียหายได้.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกเล็ก หมายเลขทะเบียน น-3205 พิษณุโลก โจทก์ที่ 2 เป็นผู้ขับรถยนต์คันดังกล่าวจำเลยที่ 1 เป็นผู้ขับรถยนต์บรรทุกสิบล้อหมายเลขทะเบียน 80-1784 พิษณุโลกและเป็นลูกจ้างกระทำไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 และที่ 3 จำเลยที่ 1 ขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และวิ่งล้ำเส้นแบ่งกึ่งกลางถนนเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนกับรถของโจทก์ที่ 1 ทำให้รถของโจทก์ที่ 1 เสียหายและโจทก์ที่ 2 บาดเจ็บต้องตัดแขนขวา ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 เป็น

เงิน 21,410 บาท พร้อมดอกเบี้ย และให้ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 158,478 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้การว่า ขณะเกิดเหตุ โจทก์ที่ 1 ไม่ใช่เจ้าของผู้ครอบครองรถคันหมายเลขทะเบียน น-3205 พิษณุโลก จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่ได้เป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 และไม่ใช่เจ้าของผู้ครอบครองรถคันหมายเลขทะเบียน 80-1784 พิษณุโลก แต่เป็นของบุคคลอื่นผู้เช่าซื้อจากจำเลยที่ 2 เหตุที่เกิดเป็นความประมาทของผู้ขับรถคันหมายเลขทะเบียน น-3205 พิษณุโลก ฝ่ายเดียว

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 12,410 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ที่ 1 และให้ร่วมกันชำระเงิน 96,478 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ที่ 2

จำเลยที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '...พิเคราะห์แล้ว ในปัญหาว่าโจทก์ที่ 1 มีอำนาจฟ้องคดีหรือไม่ นั้น ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ว่า โจทก์ที่ 1 ได้เช่าซื้อรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน น-3205 พิษณุโลก ต่อจากนายมาโนช แก้วปองปก หรือ แก้วปกปอง ตามสัญญาเช่าซื้อ เอกสารหมาย จ.1 และการเช่าซื้อรถยนต์ของโจทก์ที่ 1 และนายมาโนชก็อยู่ในความยินยอมจากบริษัทสยามกลการ จำกัด ผู้ให้เช่าซื้อเดิม ขณะเกิดเหตุโจทก์ที่ 1 เป็นผู้ครอบครองรถยนต์คันดังกล่าวตามสัญญา

เห็นว่า ขณะเกิดเหตุโจทก์ที่ 1 เป็นผู้เช่าซื้อโดยชอบและเป็นผู้ครอบครองรถยนต์คันเกิดเหตุตามสัญญา ดังนั้นโจทก์ที่ 1 จึงมีอำนาจฟ้องผู้ที่ทำละเมิดให้รถที่ตนเช่าซื้อเสียหายได้...

พิพากษายืน.

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>